

SC PARKING SA

Str. Piata Garii nr.7, Cladirea Telegondolei, parter Piatra Neamt

Cod fiscal RO12661090

Nr. înreg.cam. comerț J27/8/2000

Nr. telefon: 0233220238

Tel Verde: 0800 800 342

Email: sesizari@parkingsa.ro

Capital social subscris și varsat 502.780 Lei

Contract Nr. **319964** din data **30-09-2026**

DISPECER BLOCARI/DEBLOCARI

Tel: 0748146887

**CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU UTILIZAREA
LOCURILOR DE PARCARE DE REȘEDINȚĂ DOMENIU PUBLIC SAU PRIVAT
AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ**

Expiră la data 11-11-2027

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

Art.1.

Între SC PARKING SA cod fiscal RO12661090, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț J27/8/2000, cu sediul în Piatra Neamț, str. Piata Garii nr.7, Cladirea Telegondolei, parter, loc. Piatra Neamț, jud. Neamț, având contul IBAN RO27RZBR0000060007364244, deschis la Raiffeissen Bank S.A., cap.social 502.780 lei, reprezentată legal prin Director General Roman Constantin, în calitate de OPERATOR al parcarilor de reședință de pe raza Municipiului Piatra Neamț

și

D-nul/D-na CIOBANU OANA, legitimat(a) cu act de indentitate serie: NZ număr: 309309 , CNP 2740513270652, adresa de reședință Județ NEAMT, Localitatea PIATRA NEAMȚ, Strada STR. ALEXANDRU LĂPUȘNEANU, Număr 33, Bloc B4, Scara A, Ap. 14, telefon 0745132326 / , email iustinciobanu1995@gmail.com în calitate de UTILIZATOR,

s-a încheiat astăzi, 30-09-2026 următorul contract:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.

Obiectul contractului îl constituie utilizarea de către utilizator a locului de parcare de reședință numărul 41A, în parcare AL. LAPUSNEANU TR. I, zona PRECISTA, aferent imobilului din Piatra Neamț, Județ NEAMT, Localitatea PIATRA NEAMȚ, Strada STR. ALEXANDRU LĂPUȘNEANU, Număr 33, Bloc B4, Scara A, Ap. 14, pentru autovehiculul marca AUDI *cu număr înmatriculare NT01SAV*.

III. TERMENUL

Art.3.

- a. Prezentul contract are durată de valabilitate de 12 luni, de la data 12-11-2026, cu posibilitatea reînnoirii.
- b. Reînnoirea prezentului contract se va face la cererea solicitantului, depusă cu cel mult 60 de zile și cel puțin 15 zile înainte de expirarea duratei contractului și doar după plata tarifului de utilizare aferent, în cazul în care sunt întrunite condițiile cumulative de atribuire a locului de parcare stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului și de actele normative în vigoare. În caz contrar, prezentul contract încetează prin ajungerea la termen și locul de parcare poate fi atribuit altui solicitant.

IV. PLATA

Art.4. Tariful de utilizare a parcarii de reședință datorat de către UTILIZATORUL locului de parcare este de 200.00 lei/loc de parcare în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț cu numărul 223 din 17.06.2026 cu modificările și completările ulterioare și se va încasa de către Operator. .

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.5. *Obligațiile OPERATORULUI:*

1. OPERATORUL pune la dispoziția UTILIZATORULUI locul ce urmează a fi utilizat ca parcare de reședință și va semna împreună cu UTILIZATORUL prezentul contract;
2. OPERATORUL va marca corespunzător locurile de parcare și va reface periodic marcajele și indicatoarele de parcare (în funcție de condițiile meteorologice) atunci când este nevoie și unde este necesar;
3. În cazul în care spațiul utilizat ca loc de parcare va primi o altă destinație publică, sumele achitate anticipat pentru folosirea locului de parcare, vor fi restituite UTILIZATORULUI, în termen de 30 de zile de la solicitarea acestuia;
4. să blocheze la sesizarea UTILIZATORULUI, autovehiculele care parchează pe locul de parcare de reședință contractat de acesta, sau ridicarea celor staționate mai mult de 1 zi de la blocare;

Art.6. *Obligațiile UTILIZATORULUI:*

- a. Să achite tariful de utilizare a locului de parcare.
- b. Să nu înregistreze debite către bugetul local al Mun. Piatra Neamț la data de 31.12 a anului anterior încheierii contractului. Declarația în fals va duce la rezilierea unilaterală a contractului fără a fi restituită către UTILIZATOR contravaloarea tarifului de utilizare achitat aferentă perioadei contractuale rămase;
- c. UTILIZATORULUI îi este interzis să transmită unei terțe persoane sub orice formă de imprumut dreptul de utilizare a locului de parcare, în caz contrar contractul urmând a fi declarat reziliat de drept, corelativ cu limitarea dreptului respectivei persoane de a mai putea primi un loc de parcare de reședință pe o durată de 1 an;
- d. În cazul în care UTILIZATORUL locului de parcare își achiziționează un alt autoturism, schimbă numărul de înmatriculare al autoturismului sau utilizează un alt autoturism în baza unui contract de comodat auto, acesta este obligat să se prezinte în termen de 30 de zile la sediul OPERATORULUI cu documentele autoturismului achiziționat sau utilizat;
- e. În situația în care, urmare a unor reclamații sau a verificărilor realizate de către personalul OPERATORULUI se constată faptul că UTILIZATORUL nu a adus la cunoștință modificările prezentate la punctul c., intervine rezilierea unilaterală a prezentului contract, locul de parcare devenind disponibil și putând fi redistribuit altui solicitant, urmând a fi restituită către utilizatorul locului de parcare contravaloarea tarifului de utilizare achitat aferentă perioadei contractuale rămase;
- f. să întrețină corespunzător spațiul utilizat ca loc de parcare, nu va ridica nici un fel de construcții pe terenul utilizat pentru parcare autoturismului, în caz contrar fiind răspunzător contravențional, civil sau penal; să nu folosească spațiul ocupat în alte scopuri decât cele stabilite prin prezentul contract;
- g. va menține curățenia și nu va depozita produse, mărfuri sau materiale diverse pe locul de parcare și în perioada sezonului rece va avea obligația să deszăpezească locul de parcare;
- h. nu va efectua lucrări de reparații complexe generatoare de zgomote, poluare și deșeuri pe locul utilizat, iar reparațiile admise sunt cele minore și numai pentru autoturismul propriu;
- i. va elibera necondiționat locul de parcare în situația efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea temporară a spațiului de parcare sau dacă locului i s-a stabilit o altă destinație publică;
- j. în situația în care terenul, ce face obiectul contractului, va fi revendicat și restituit persoanei îndreptățite printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau prin Dispoziția Primarului, beneficiarul locului de parcare este obligat să elibereze spațiul ocupat în maxim 3 zile de la data notificării sale de către OPERATOR;
- k. în cazul în care UTILIZATORUL locului de parcare își schimbă domiciliul sau vinde autoturismul prevăzut în prezentul contract, va face cunoscut în scris în termen de 60 de zile acest aspect, în vederea rezilierii contractului și repartizării locului de parcare unui alt solicitant;
- l. este interzisă spălarea autoturismului pe locul închiriat, abandonarea autoturismului sau blocarea intrării și ieșirii celorlalte mașini din parcarile limitrofe;
- m. este obligat să aducă la cunoștință OPERATORULUI în termenul cel mai scurt posibil orice probleme sau evenimente nedorite care perturbă zona parcării și care îi pot produce prejudicii, în caz contrar, acesta din urmă este absolvit de orice responsabilitate;

- n. intenția de renunțare la contractul de utilizare, înainte de expirarea de drept a acestuia, se aduce la cunoștința OPERATORULUI de către utilizator cu cel puțin 30 de zile înainte, data de reziliere fiind 01 a lunii următoare depunerii cererii de reziliere;
- o. sub sancțiunea rezilierii contractului de utilizare a locului de parcare, UTILIZATORUL este obligat să comunice în scris OPERATORULUI, în maxim 30 de zile de la momentul producerii, orice modificare intervenită în perioada de valabilitate a contractului cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, a numelui, a actului de identitate, sau a altor date de identificare, titularul urmând a fi înștiințat în scris asupra rezilierii, locul de parcare devenind disponibil și putând a fi redistribuit altui solicitant;
- p. în situația în care în parcarile atribuite utilizării se efectuează diverse lucrări/amenajări ce fac impracticabil locul de parcare pentru o perioadă mai mare de 10 zile, titularul contractului poate solicita suspendarea plății tarifului de utilizare pe perioada lucrărilor. Suspendarea se va realiza în baza unui act constatator încheiat de către personalul OPERATORULUI parcarii, urmându-se a se prelungi durata contractului cu durata de suspendare a acestuia;
- q. să elibereze spațiul de parcare în situații de urgență care prevăd operațiuni de intervenție ale ISU, SMURD, POLIȚIE, APASERV, etc;
- r. să elibereze locul de parcare la solicitarea OPERATORULUI, pentru executarea lucrărilor de inscripționare și trasare a locurilor de parcare de reședință;
- s. Să comunice administratorului orice modificare intervenită în statutul său juridic sau în datele de identificare sub sancțiunea rezilierii contractului de la data constatării;;
- t. Să respecte marcajele și semnalizările spațiului de parcare de reședință închiriat;
- u. Să întrețină corespunzător spațiul de parcare de reședință închiriat, să nu producă distrugerea acestuia, să nu execute lucrări de reparații auto, să mențină curățenia atât pe timp de vară cât și pe timp de iarnă;
- v. Să predea spațiul de parcare de reședință la expirarea contractului (să elibereze amplasamentul);
- w. Să comunice în scris, cu cel puțin 10 zile înainte intenția de a renunța la contractul de închiriere, cu documente justificative (contract de vânzare-cumpărare, certificat de radiere autoturism, alte motive plauzibile), urmând să se restituie contravaloarea perioadei din contract rămasă neexecutată;
- x. Să folosească spațiul de parcare de reședință domeniu public încheiat conform destinației acestuia (să nu-l folosească pentru depozitare, etc) sub sancțiunea rezilierii contractului de la data constatării;
- y. Să utilizeze parcare de reședință domeniul public, în condițiile în care se află acesta la momentul încheierii contractului;
- z. Să prezinte, la încheierea unui nou contract de prestări servicii parcare de reședință, certificatul de înmatriculare al autoturismului, cu inspecția tehnică periodică valabilă, care face obiectul contractului și BI/CI cu dovada domiciliului în zona arondată parcarii, sau alte documente doveditoare;

Art. 7. În cazul în care UTILIZATORUL nu respectă clauzele menționate la art.6, lit.d), e), f) și j)), OPERATORUL va lua măsura avertizării în scris UTILIZATORULUI, urmată de aplicarea unei amenzi contravenționale sau, după caz, rezilierea contractului.

Art. 8. Contractul de utilizare al unui loc de parcare nu este transmisibil. Este interzisă schimbarea locurilor de parcare între titularii contractelor de utilizare, fără înștiințarea OPERATORULUI.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 9. Contractul încetează la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă nu există o solicitare de prelungire din partea utilizatorului în termenul stipulat la art.3.

Art.10. Prezentul contract se poate rezilia prin acordul părților în condițiile prevăzute la art.6 litera. I).

Art.11. Rezilierea contractului pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către utilizator operează de drept, în termen de 15 zile de la primirea notificării trimise de OPERATOR.

Art. 12. Rezilierea unilaterală a contractului din inițiativa municipiului Piatra Neamț poate fi făcută în cazuri justificative de interes public, pentru motive de utilitate publică, în cazul deființării locului de parcare ca urmare a implementării unor proiecte de mobilitate urbană, în cazul unor revendicări ale foștilor proprietari, în cazul în care UTILIZATORUL nu respectă clauzele menționate la art.6 sau în cazul în care nu îndeplinește condițiile cumulative de atribuire a locului de parcare pe perioada valabilității contractului.

Art. 13. În eventualitatea modificării situației juridice a terenului ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț (proprietarul de drept a terenului) ori a altor acte normative, prezentul contract este reziliat de drept și va fi restituită către UTILIZATOR contravaloarea tarifului de utilizare achitat aferentă perioadei contractuale rămase.

Art. 14. În situația în care pe suprafața de teren care face obiectul contractului sau pe suprafețele de teren învecinate cu acesta se vor realiza lucrări aprobate, autorizate și/sau avizate de către Primăria Mun. Piatra Neamț, a căror durată sau specific împiedică realizarea în totalitate a obiectului contractului, contractul va înceta de plin drept la data înștiințării UTILIZATORULUI de către OPERATOR despre existența acestor lucrări și va fi restituită către UTILIZATOR contravaloarea tarifului de utilizare achitat aferentă perioadei contractuale rămase.

Art. 15. *Rezilierea unilaterală a contractului din inițiativa SC Parking SA poate fi făcută în cazul în care se constată că UTILIZATORUL înregistrează debite către bugetul local al Mun. Piatra Neamț la data de 31.12 a anului anterior încheierii contractului.*

VI. FORȚA MAJORĂ.

Art. 16. Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații.

VII. LITIGII.

Art. 17. Părțile convin că litigiile ce apar din interpretarea și executarea prezentului contract, care pot fi soluționate pe cale amiabilă, să fie supuse instanțelor judecătorești competente de la domiciliul/sediul părții.

VIII. NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Potrivit cerințelor Regulamentului UE nr. 2016/679 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC Parking SA, are obligația de a obține în mod direct și de a administra datele personale ale clientului-beneficiar al serviciilor prestate în temeiul contractului încheiat.

1. Scopul/Destinația colectării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor personale obținute prin consimțământul locatarului și utilizarea lor de către S.C. PARKING S.A., se face în scopul stabilirii raporturilor juridice privind închirierea locului de parcare de reședință domeniul public, pe baza CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII, în calitate de Beneficiar/Locatar.

Prelucrarea datelor personale obținute prin consimțământul locatarului și utilizarea lor de către S.C. PARKING S.A., se face în scopul stabilirii raporturilor juridice privind închirierea locului de parcare de reședință domeniul public, pe baza CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII, în calitate de Beneficiar/Locatar.

a. Scopul colectării datelor cu caracter personal este:

- Îndeplinirea atribuțiilor legale ale operatorului de servicii;
- Derularea activității contractuale a societății prestatoare;
- Facturarea și încasarea valorii serviciilor prestate;
- Gestionarea relațiilor cu clienții și asigurarea comunicării cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
- Comunicarea cu organisme/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;

Prestatorul poate considera toate informațiile colectate ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți.

b. Destinatarii datelor pot fi, după cum urmează:

- Poliție, Parchet, alte instituții ale statului (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate);

Informațiile înregistrate, sunt destinate utilizării de către Prestatorul/Locator și sunt comunicate numai în vederea îndeplinirii obligațiilor legale/contractuale ce revin societății PARKING S.A.

2. Date colectate/durata prelucrării datelor cu caracter personal

Datele personale puse la dispoziție de către Beneficiarul/Locator prelucrate în temeiul acestui contract sunt:

Pentru prestarea serviciilor-inchiriere loc de parcare resedinta domeniul public, operatorul va proceda la colectarea datelor personale care apar pe documente, cum ar fi: nume, prenume, persoana contact, reprezentant legal și datele de identificare ale acestora extrase din actele de stare civila, B.I./C.I., Certificat de casatorie, Contracte de vanzare -cumparare/schimb, leasing, inchiriere, certificat de inmatriculare autovehicul, alte documente necesare, email, telefon, conform prevederilor legale aplicabile;

In vederea realizarii scopului menționat, SC Parking SA va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de de valabilitate a contractului de prestari servicii parcare de resedinta, datele fiind arhivate de catre operatorul de servicii pe durata de timp prevazuta în procedurile interne ale societatii.

3. Drepturile Beneficiarului/Locatar privind protectia datelor cu caracter personal

Dreptul de a solicita accesul la datele personale, permite beneficiarului de contract sa primeasca o copie a datelor personale pe care locatorul le detine si sa verifice daca a fost procesata in mod legal.

Dreptul de a solicita corectarea oricaror date puse la dispozitie despre beneficiarul-locatar.

Acest lucru va permite ca orice date incomplete sau inexacte pe care le detinem despre titularul de contract sa fie corectate, prin verificarea corectitudinii datelor noi furnizate cu documentele prezentate in original.

Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor personale.

Aceasta permite ca beneficiarul/locatarul, sa solicite suspendarea procesarii datelor personale in urmatoarele situatii:

- a. in cazul in care se considera ca utilizarea datelor se face ilegal;
- b. in cazul in care s-a formulat opozitie din partea titularului de contract asupra utilizarii datelor personale;

Dreptul de a solicita stergerea datelor personale.

Acest drept permite solicitarea stergerii sau eliminarii datelor personale acolo unde nu exista motive intemeiate sa continue procesarea acestora. De asemenea, se poate exercita acest drept in cazul in care au fost prelucrate informatiile personale in mod ilegal sau daca s-a instituit obligatia stergerii datelor personale pentru a respecta actele de autoritate administrativa.

Dreptul de a va opune prelucrării datelor personale in cazul in care va bazati pe un interes legitim (sau pe al unui tert), pentru evitarea unui impact particular asupra drepturilor și libertatilor fundamentale.

Dreptul de retragere in orice moment a consimtamantului privind prelucrarea datelor personale.

Acest drept, nu afecteaza legalitatea oricarei prelucrari care a fost efectuata in realizarea raportului juridic contractual, pe baza consimtamantului dat anterior incheierii contractului.

Acceptul privind utilizarea datelor cu caracter personal de catre S.C. PARKING S.A. poate fi revocat oricand, revocarea producand efecte numai pentru viitor.

Prin citirea și semnarea prezentului contract, Beneficiarul/Locatarul confirma ca a fost informat cu privire la drepturile de care beneficiaza, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la opozitie si dreptul de retragere a datelor.

Prin citirea acestei anexe la contract, titularul a luat la cunostinta si intelege faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre SC Parking SA constituie elemente determinante pentru realizarea atributiilor stabilite de lege in asigurarea derularii activitatii contractuale si/sau accesarea serviciilor oferite de SC Parking SA.

IX. DISPOZIȚII FINALE:

Art.18. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare azi 30-09-2026 câte unul pentru fiecare parte contractantă și devine aplicabil începând cu data de 12-11-2026.

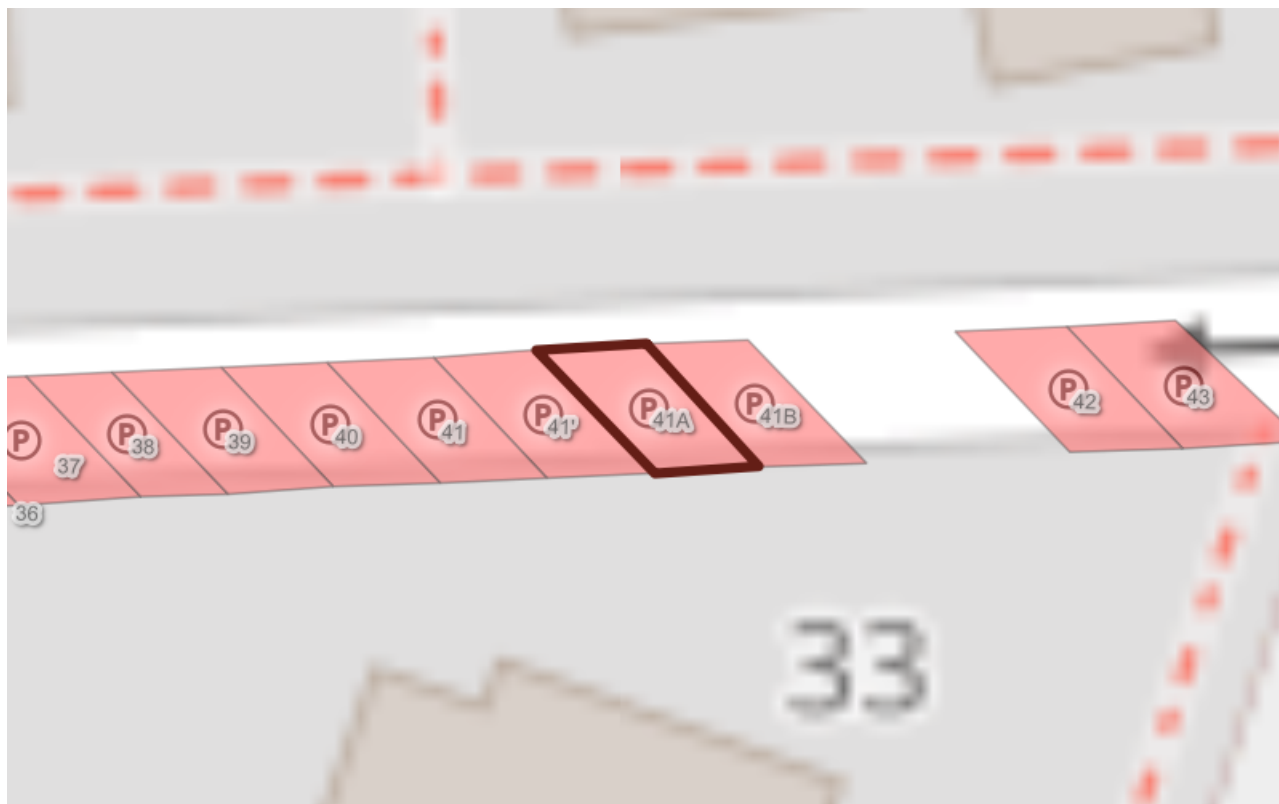
REPREZENTARE HARTĂ

Loc Parcare: 41A

Număr înmatriculare: NT01SAV

Parcare: AL. LAPUSNEANU TR. I

Zonă: PRECISTA



OPERATOR

SC PARKING SA Piatra Neamț

P. Director General

Stefan-Alin PETREA

UTILIZATOR

CIOBANU OANA